

הכנסת העשרים וחמש

יוזם : חבר הכנסת מאיר כהן

1593/25/פ

הצעת חוק הממשלה (תיקון – ועדת שרים לענייני חקיקה), התשפ"ג–2023

הוספת סעיף 7א¹. בחוק הממשלה, התשס"א–2001², אחרי סעיף 7 יבוא :

"ועדת שרים 7א. על ועדת שרים לענייני חקיקה שמונתה לפי סעיף לענייני חקיקה 31(ה) לחוק-יסוד : הממשלה², יחולו הוראות אלה :

(1) בדיוני הוועדה יירשם פרוטוקול, אשר יועמד לעיון הציבור ;

(2) הצבעות השרים החברים בוועדה יפורסמו באתר האינטרנט של משרד ראש הממשלה, כך שיתאפשר לציבור לצפות באופן ההצבעה של כל שר, בדומה לאופן פרסום תוצאות ההצבעה של חברי הכנסת בדיונים במליאה."

דברי הסבר

ועדת שרים לענייני חקיקה היא הגוף הקובע מטעם הממשלה את עמדת הממשלה ובפועל גם את עמדת הקואליציה בהצבעות על הצעות חוק פרטיות. מתוקף תפקיד זה, הפכה הוועדה לגוף הקובע את גורלה של כל הצעת חוק פרטית, ובשל חשיבותה הרבה, היא נחשבת פעמים רבות למקום שבו "נקברים" חוקים בדמוקרטיה הישראלית.

ואולם, הליך קבלת ההחלטות של הוועדה נעשה הרחק מעיני הציבור, שאין ביכולתו לדעת כיצד השרים, שבמרבית המקרים הם גם נבחרי, הצביעו ואלו עמדות הם קיבלו. מדובר בפגיעה קשה בשקיפות ההליך הדמוקרטי, המאפשרת לשרים החברים בוועדה להתנער מאחורי הקלעים מהבטחותיהם לציבור, בלי שלאיש תהיה יכולת לדעת זאת ובאופן שיחייב את חברי הממשלה כולה.

לפיכך, מוצע לקבוע חובת רישום פרוטוקול בדיונים, על מנת להנהיג שקיפות בכל הנוגע לדיוני הוועדה. כמו כן, מוצע לקבוע כי אופן ההצבעה של כל אחד מחברי הוועדה יפורסם בצורה נגישה שתאפשר

¹ ס"ח התשס"א, עמ' 168.

² ס"ח התשס"א, עמ' 158.

לציבור לדעת כיצד הצביע כל שר.

הצעות חוק דומות בעיקרן הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חברת הכנסת אורית סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/946/19), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/1967/19) ועל ידי חבר הכנסת אברהם מיכאלי (פ/2086/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חברת הכנסת סתיו שפיר (פ/470/20), על ידי חברת הכנסת סתיו שפיר וקבוצת חברי הכנסת (פ/3354/20), על ידי חבר הכנסת דב חנין וקבוצת חברי הכנסת (פ/472/20), על ידי חבר הכנסת ינון מגל (פ/473/20) ועל ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס (פ/512/20), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חברת הכנסת אורלי לוי אבוקסיס (פ/905/22) ועל שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת אורית מלכה סטרוק וקבוצת חברי הכנסת (פ/1672/24).

הצעות חוק זהות הונחו על שולחן הכנסת התשע-עשרה על ידי חבר הכנסת ניצן הורוביץ וקבוצת חברי הכנסת (פ/2431/19), על שולחן הכנסת העשרים על ידי חבר הכנסת מיקי רוזנטל (פ/485/20) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/4304/20), על שולחן הכנסת העשרים ואחת על ידי חברת הכנסת מיכל רוזין (פ/411/21) ועל ידי חברת הכנסת קארין אלהרר (פ/420/21), על שולחן הכנסת העשרים ושתיים על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/224/22) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1295/22), על שולחן הכנסת העשרים ושלוש על ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/215/23) ועל ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/771/23), על שולחן הכנסת העשרים וארבע על ידי חברת הכנסת מרב מיכאלי (פ/1015/24), על ידי חבר הכנסת שמחה רוטמן (פ/1589/24) ועל ידי חבר הכנסת איתן גינזבורג (פ/1526/24) ועל שולחן הכנסת העשרים וחמש על ידי חברת הכנסת שרן מרים השכל (פ/1060/25).

הצעת החוק זהה לפ/1060/25 ולפיכך לא נבדקה מחדש על ידי הלשכה המשפטית של הכנסת.

הוגשה ליו"ר הכנסת והסגנים
והונחה על שולחן הכנסת ביום
כ"ג בטבת התשפ"ג (16.01.2023)